

Hinweis / Notice

Akte: bgb-bt-holzofen-lieferkette-buergschaft-go-a-delikt

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

email-bank-buergschaft-inanspruchnahme.eml

emails/email-bank-buergschaft-inanspruchnahme.eml

Von	Ofenhaus Backstein <buchhaltung@ofenhaus.de>
An	Bankhaus Nordtor <kredit@bankhaus-nordtor.de>
Datum	Mon, 12 Jan 2026 09:30:00 +0100
Betreff	Inanspruchnahme Bürgschaft Windmöller / Ofenhaus

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir nehmen die Bürgschaft bis zu einem Betrag von 3400 EUR in Anspruch. Frau Klara Windmöller hat die Schlussrate trotz unserer Rechnung und der im Montageprotokoll vermerkten Übergabe nicht gezahlt.

Beigefügt sind die Bürgschaftsurkunde, die Schlussrechnung, unsere Mahnung und eine Kopie des Montageprotokolls. Bitte bestätigen Sie den Eingang und teilen Sie uns mit, ob Sie für die Bearbeitung noch die Korrespondenz zur gerügten Rauch- und Wasserentwicklung benötigen.

Mit freundlichen Grüßen

Ofenhaus Backstein GmbH

Buchhaltung

Von	Klara Windmüller <kw@windmoeller.de>
An	Ofenhaus Backstein <service@ofenhaus.de>
Datum	Wed, 03 Dec 2025 22:14:00 +0100
Betreff	Ofen qualmt und Wasser läuft

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Ofen qualmt weiterhin beim Anheizen, an der wasserführenden Leitung tritt erneut Feuchtigkeit aus und im Treppenhaus ist seit heute Abend ein deutlicher Rauchgeruch wahrnehmbar. Ich habe den Ofen ausgeschaltet und die Stelle unter der Leitung mit Handtüchern gesichert.

Bitte schicken Sie kurzfristig einen Monteur und bestätigen Sie mir morgen bis 12:00 Uhr einen Termin. Die Fotos von 21:47 Uhr und 22:03 Uhr sowie das Bild der Anzeige am Ofen habe ich angehängt. Die offene Schlussrate werde ich bis zur Klärung nicht überweisen.

Mit freundlichen Grüßen

Klara Windmüller

email-ofenhaus-antwort-maengelanzeige.emlemails/email-ofenhaus-antwort-maengelanzeige.eml

Von	Ofenhaus Backstein <service@ofenhaus.de>
An	Klara Windmüller <kw@windmoeller.de>
Kopie	buchhaltung@ofenhaus.de
Datum	Thu, 04 Dec 2025 10:47:00 +0100
Betreff	AW: Ofen qualmt und Wasser läuft

Sehr geehrte Frau Windmüller,

wir haben Ihre Nachricht von gestern Abend erhalten. Dass es qualmt, liegt nach unserer Erfahrung bei Altbauten fast immer am Schornsteinzug oder an falscher Bedienung in der Anheizphase, nicht am Gerät. Bitte beachten Sie die Anheizhinweise in der Anleitung (kleine Holzscheite, Luftschieber ganz auf). Haben Sie den Schornsteinfeger schon hinzugezogen? Für den Schornsteinzustand übernehmen wir laut Angebot keine Haftung.

Zu der tropfenden Leitung: Herr Brandt kann am Freitag, 05.12., zwischen 9 und 12 Uhr vorbeikommen und sich das ansehen. Bitte bestätigen Sie kurz, dass jemand da ist. Nach seiner Rückmeldung vom Montagetag war die Verschraubung am Rücklauf dicht, wir gehen daher von einer Setzungserscheinung aus, die beim Nachziehen behoben ist. Ein Notfall ist das aus unserer Sicht nicht, drehen Sie bis dahin bitte das Absperrventil unter dem Ofen etwas zu.

Zur Schlussrate: die Montage wurde am 21.11.2025 abgeschlossen und das Protokoll unterschrieben. Die Restzahlung von 3.400 EUR ist damit fällig, ein Zurückbehalt ist für uns nicht nachvollziehbar. Wir haben die Rechnung 25-1188-S nochmals angehängt und bitten um Ausgleich bis 15.12.2025, sonst müssen wir den Vorgang an die Buchhaltung zur weiteren Veranlassung abgeben.

Mit freundlichen Grüßen

Timo Feddersen

Serviceleitung

Ofenhaus Backstein GmbH, Kronsfordor Allee 112, 23560 Lübeck

Telefon 0451 88 07 33-20

Von	Provinzial Nord <regress@provinzial.de>
An	"RA Dr. Roosendaal" <roosendaal@kanzlei.de>
Datum	Fri, 06 Feb 2026 15:02:00 +0100
Betreff	Regressprüfung Brandschaden Windmöller

Sehr geehrter Herr Dr. Roosendaal,

wir bearbeiten den gemeldeten Brand- und Nässeschaden derzeit vorläufig und prüfen einen möglichen Rückgriff gegen die an Lieferung und Montage beteiligten Unternehmen. Für die weitere Zuordnung benötigen wir das vollständige Montageprotokoll, das Angebot mit Leistungsbeschreibung, die Fotografien vom Schadenstag und sämtliche Schornsteinfegerunterlagen.

Bitte reichen Sie außerdem die erste Mängelanzeige von Frau Windmöller und die Antwort des Ofenhauses ein. Falls Originaldateien mit Aufnahmedatum vorhanden sind, übersenden Sie diese bitte unverändert. Den Eingang der Unterlagen bestätigen wir unter der im Betreff genannten Schadenakte.

Mit freundlichen Grüßen

Provinzial Nord

Abteilung Sachschaden und Regress

Ereignis	Datum	Frist/Norm	Notiz
Montage	2025-11-21	Abnahme streitig	Unterschrift unleserlich
Mängelanzeige	2025-12-03	§§ 634 ff. BGB	rechtzeitig?
Wasseraustritt	2025-12-05	GoA/Schaden	Nachbarin greift ein
Brand	2025-12-19	Delikt/Versicherung	Kausalität offen

Position	Betrag	Beleg	Streit
Brandschaden laut Versicherer	18600	Versicherer-Mail	Kausalität
Schlüsseldienst	286	Rechnung Krumm	Erforderlichkeit
Installateur-Telefonpauschale	49	Notiz Krumm	Erforderlichkeit
Zurückbehaltene Schlussrate	3400	Rechnung Ofenhaus	Fälligkeit

Angebot Ofenhaus Backstein GmbH

Angebot Nr. 25-1188

Datum: 14.10.2025

Position	Beschreibung	Betrag netto
1	Holzofen Aquaflam 8 kW wasserführend	5.900,00 EUR
2	Edelstahlschornstein-Innenrohr	1.180,00 EUR
3	Montage durch Fachpartner	2.450,00 EUR
4	Hydraulischer Anschluss Bestand	1.100,00 EUR
5	Inbetriebnahme und Einweisung	350,00 EUR

Hinweis im Kleingedruckten: „Montage erfolgt nach örtlicher Gegebenheit. Für bestehende Leitungen, Schornsteinzustand und Dimensionierung der Heizungsanlage übernimmt der Auftragnehmer keine Haftung, soweit nicht ausdrücklich geprüft.“

Bestellung und AGB-Auszug

Bestellung

Klara Windmüller bestätigte am 18.10.2025 per E-Mail: „Ich nehme das Angebot an, aber bitte nur, wenn alles so eingebaut wird, dass ich im Winter 2025/26 damit sicher heizen kann.“

AGB-Auszug Ofenhaus Backstein

1. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung Eigentum der Verkäuferin.
2. Montageleistungen werden durch selbstständige Fachpartner ausgeführt.
3. Offensichtliche Mängel sind innerhalb von sieben Tagen schriftlich zu rügen.
4. Die Gewährleistung ist auf Nachbesserung beschränkt; Rücktritt und Schadensersatz sind ausgeschlossen.
5. Für Schäden an Bestandsleitungen wird keine Haftung übernommen.

Prüfnotiz

AGB-Klauseln sind nur als Streitmaterial aufgenommen. Inhaltskontrolle bitte im Zweifel an agb-recht-pruefer routen.

Montageprotokoll 21.11.2025

Monteur: Hinnerk Brandt

Anwesend: Klara Windmüller, kurzzeitig Nachbarin Krumm

Punkt	Eintrag
Ofen aufgestellt	ja
Wanddurchbruch verschlossen	„nach Augenschein dicht“
Hydraulik angeschlossen	ja
Probetrieb	17 Minuten
Rauchentwicklung	„leicht, normal bei Erstbrand“
Einweisung	Bedienungsanleitung übergeben
Abnahme	Feld angekreuzt, Unterschrift unleserlich

Mandantin bestreitet, eine rechtliche Abnahme erklärt zu haben. Sie habe nur unterschrieben, „damit der Monteur endlich loskommt“.

Mängelanzeige und Bildbeschreibung

E-Mail vom 03.12.2025:

- Rauchgeruch im Treppenhaus.
- Wasser tropft aus Rücklaufleitung.
- Ofen erreicht nicht die angegebene Heizleistung.
- Rußspuren am Wanddurchbruch.
- Bedienungsanleitung enthält kein Hydraulikschema für den konkreten Anschluss.

Fotos

1. Rußkranz um Wanddurchbruch, ca. 18 cm breit.
2. Tropfstelle am Kupferrohr hinter Ofen.
3. Verbrannte Dämmmatte in der Nähe der Durchführung.
4. Screenshot Temperaturanzeige: 51 Grad Vorlauf bei voller Befeuerung.

Bürgschaft Bankhaus Nordtor eG

Datum: 20.10.2025

Bürgin: Bankhaus Nordtor eG

Gläubigerin: Ofenhaus Backstein GmbH

Hauptschuldnerin: Klara Windmüller

Die Bank verbürgt sich bis zu einem Höchstbetrag von 4.000 EUR für die Schlussrate aus dem Vertrag Nr. 25-1188. Die Bürgschaft ist als selbstschuldnerisch bezeichnet. Der Sicherungszweck nennt „Lieferung Holzofen Aquaflam und Montage gemäß Angebot vom 14.10.2025“.

Unterschrift der Bank vorhanden. Unklar ist, ob die Mandantin eine gesonderte Bürgschaftsprovision gezahlt hat und ob die Bank bei späteren Nachträgen einbezogen wurde.

Notmaßnahme Nachbarin Krumm

Am 05.12.2025 bemerkte Adelheid Krumm Wasser im Hausflur. Klara Windmüller war in Hamburg. Krumm rief den Schlüsseldienst, ließ die Kellertür öffnen und stellte mit telefonischer Hilfe eines Installateurs die Pumpe ab. Kosten:

Position	Betrag
Schlüsseldienst	286,00 EUR
Installateur-Telefonpauschale	49,00 EUR
Reinigung Hausflur	65,00 EUR

Klara findet die Hilfe im Grundsatz richtig, hält aber den Schlüsseldienst für überteuert. Das Ofenhaus meint, Krumm habe „eigenmächtig Panik gemacht“.

Gebäudeversicherer — Regressvorbehalt

Die Provinzial Nord reguliert vorläufig 18.600 EUR Brandschaden und kündigt Regressprüfung gegen Ofenhaus Backstein GmbH, Hinnerk Brandt und gegebenenfalls Klara Windmöller an. Offene Punkte:

- Brandschutzmanschette laut Foto möglicherweise falsch montiert.
- Bezirksschornsteinfeger war erst nachträglich informiert.
- Herstelleranleitung verlangt Mindestabstand, der im Altbau nur knapp eingehalten wurde.
- Ofenhaus bestreitet Kausalität und verweist auf altes Schornsteinmauerwerk.

Frühe Bewertung und Vergleichsidee

Stärken Mandantin

- Mehrere Mängelanzeichen vor Schlussrate.
- AGB-Haftungsausschlüsse wirken sehr breit.
- Abnahmeprotokoll ist schwach dokumentiert.
- Versicherer sieht technische Pflichtverletzung als möglich an.

Schwächen Mandantin

- Erstbetrieb erfolgte ohne sofortige formale Rüge.
- Beweis zur Brandursache noch offen.
- Bürgschaft kann Druck erzeugen.
- Notmaßnahme der Nachbarin war teuer, aber wohl nicht völlig fernliegend.

Vergleichskorridor

Ofenhaus behebt Hydraulik und Wanddurchbruch, verzichtet auf 1.700 EUR Schlussrate, Bankbürgschaft wird zurückgegeben, Versichererregress bleibt ausgeklammert bis Gutachten.

Gutachtenstruktur BGB BT

A. Ansprüche Ofenhaus gegen Windmüller

1. Schlussrate aus Kauf-/Werkvertrag.
2. Fälligkeit nach Abnahme oder abnahmeersetzender Fiktion.
3. Einwendungen wegen Mängeln, Zurückbehaltungsrecht, Minderung, Rücktritt.
4. Anspruch gegen Bank aus Bürgschaft.

B. Ansprüche Windmüller gegen Ofenhaus

5. Nacherfüllung wegen Mängeln.
6. Schadensersatz wegen Brand und Wasserschaden.
7. Rückzahlung überzahlter Beträge bei Rücktritt/Minderung.
8. Auskunft/Unterlagen: Montageanleitung, Subunternehmervertrag, Brandschutzdetails.

C. Ansprüche gegen Monteur Brandt

Vertragliche Ansprüche nur bei eigener Vertragsbeziehung. Deliktisch: Eigentumsverletzung, Verkehrssicherungspflicht, Schutzgesetz nur bei konkreter Norm.

D. Ansprüche Krumm

GoA-Aufwendungsersatz gegen Windmüller; mögliche Einwendung überhöhter Schlüsseldienstkosten.

Klageentwurf Ofenhaus — Schlussrate

An das Landgericht Lübeck

Antrag

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 3.400,00 EUR nebst Zinsen zu zahlen.

Sachverhalt aus Sicht Ofenhaus

Die Klägerin lieferte und montierte den Ofen vollständig. Die Beklagte nahm die Leistung am 21.11.2025 ab. Die behaupteten Mängel seien erst nach unsachgemäßem Betrieb und Eingriffen Dritter aufgetreten. Die Schlussrate ist fällig. Hilfsweise nimmt die Klägerin die Bankhaus Nordtor eG aus Bürgschaft in Anspruch.

Angriffspunkte für Verteidigung

- Abnahmeerklärung unklar.
- AGB-Haftungsbeschränkung zu weit.
- Mangelsymptome traten früh auf.
- Brandursache offen.

Entwurf Antwort an Ofenhaus

Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere Mandantin weist die Forderung zurück. Eine abnahmefähige Leistung lag nicht vor. Bereits kurz nach der Montage traten Rauchentwicklung, Undichtigkeiten und Leistungsabweichungen auf. Eine rechtliche Abnahme wurde nicht erklärt; das Montageformular dokumentiert allenfalls die Übergabe der Bedienungsanleitung.

Bitte bestätigen Sie bis zum 26.05.2026, dass Sie die Schlussrate bis zur technischen Klärung nicht weiter geltend machen und die Bankbürgschaft nicht ziehen. Andernfalls werden wir negative Feststellungsklage und einstweiligen Rechtsschutz gegen die Bürgschaftsinanspruchnahme prüfen.

Sachverständigenfragen Ofen/Brand

1. Entsprach die Montage den Herstellerangaben?
2. War der Wanddurchbruch brandschutztechnisch geeignet ausgeführt?
3. War die Hydraulik für den konkreten Altbau fachgerecht dimensioniert?
4. Sind Rauchentwicklung und Wasseraustritt auf Montagefehler, Produktfehler oder Bestandsmängel zurückzuführen?
5. Kann der Brand vom 19.12.2025 kausal auf die Montage zurückgeführt werden?
6. War ein Probetrieb von 17 Minuten fachlich ausreichend?
7. Welche Prüf- und Dokumentationspflichten bestanden vor Inbetriebnahme?

Vollgutachten: Holzofen, Lieferkette, Bürgschaft und GoA

Auftrag und Aktenlage

Dieses Aktenstück ist als zusammenhängendes Arbeitsgutachten im Mandat Klara Windmüller gegen die Ofenhaus Backstein GmbH angelegt. Es ordnet die Unterlagen zum wasserführenden Holzofen Aquaflam 8 kW, den die Mandantin auf das Angebot Nr. 25-1188 vom 14.10.2025 hin für ihren Altbau in Lübeck bestellte, und formuliert die Prüfung so weit aus, dass Antwortschreiben, Anträge und Verhandlungen daraus unmittelbar entwickelt werden können. Der Kern liegt bei der Einordnung als Kauf mit Montageverpflichtung oder Werkvertrag, der Verantwortlichkeit für den Monteur Hinnerk Brandt, der Bürgschaft der Bankhaus Nordtor eG über höchstens 4.000 EUR, den Notmaßnahme-Aufwendungen der Nachbarin Krumm, dem Brandschaden vom 19.12.2025 und dem Regress der Provinzial Nord. Einschlägig sind §§ 433 ff., 631 ff., 765 ff., 677 ff., 812 und 823 ff. BGB sowie § 86 VVG und die Verjährungsregeln der §§ 438, 634a BGB.

Tatsächlicher Prüfraum

Die Akte zeigt mehrere Brüche. Das Angebot Nr. 25-1188 und die Herstelleranleitung sind technisch formuliert, die Bürgschaftsurkunde vom 20.10.2025 und der Klageentwurf der Gegenseite rechtlich. Die Bestell-E-Mail vom 18.10.2025 wirkt eindeutig, lässt aber offen, ob der Zusatz, die Mandantin wolle im Winter 2025/26 sicher heizen können, eine Beschaffenheitsvereinbarung im Sinne des § 434 Abs. 2 BGB beziehungsweise § 633 Abs. 2 BGB begründet. Das Montageprotokoll vom 21.11.2025 dokumentiert ein angekreuztes Abnahmefeld, aber keine zuordenbare Unterschrift. Deshalb wird jedes Dokument mit drei Fragen gelesen: Welche Tatsache belegt es? Welche Rechtsfolge soll daran geknüpft werden? Welche Gegenbehauptung der Ofenhaus Backstein GmbH ist realistisch?

Normprogramm

Die Prüfung beginnt mit der Rechtsnatur des Vertrags: Kaufvertrag mit Montageverpflichtung (§§ 433, 434 Abs. 4 BGB) oder Werkvertrag über die betriebsfertige Heizungsanlage (§ 631 BGB); davon hängen Abnahmeerfordernis, Beweislast und Verjährung nach § 438 BGB oder § 634a BGB ab. Danach werden getrennt geprüft: die Schlussrate von 3.400 EUR nach § 641 BGB, die Mängelrechte aus §§ 634 ff. BGB wegen Rauchentwicklung, Wasseraustritt und einem Vorlauf von nur 51 Grad, die Bürgschaft der Bankhaus Nordtor eG nach §§ 765 ff. BGB samt Einreden aus §§ 768, 770 BGB und begrenztem Sicherungszweck, der Aufwendungsersatz der Nachbarin Krumm aus §§ 677, 683, 670 BGB, die Rückforderung der 300 EUR auf den Nachtrag vom 30.11.2025 aus § 812 Abs. 1 BGB sowie die deliktische Haftung von Ofenhaus und Monteur Brandt aus §§ 823, 831 BGB nebst Regress der Provinzial Nord aus übergegangenem Recht (§ 86 VVG). Diese Matrix entscheidet, ob die Mandantin nacherfüllen lassen, mindern, zurücktreten, aufrechnen oder sofort gerichtlichen Rechtsschutz gegen die Bürgschaftsinanspruchnahme vorbereiten muss.

Subsumtion I: Ausgangsposition

Die Mandantin hat eine vertretbare, aber nicht risikolose Ausgangsposition. Sie kann sich auf die Mängel-E-Mail vom 03.12.2025, die Fotos mit dem etwa 18 cm breiten Rußkranz und der verbrannten Dämmmatte, den Screenshot der Temperaturanzeige mit 51 Grad Vorlauf bei voller Befeuerung sowie die Herstelleranleitung mit Mindestabstand von 40 cm und Manschettenpflicht stützen; zusammen ergibt das das plausible Bild eines Montage- oder Planungsfehlers. Schwach ist bisher, dass die Ursache des Brandes vom 19.12.2025 nicht durch ein Gutachten belegt ist, dass das Abnahmefeld im Protokoll vom 21.11.2025 angekreuzt wurde und dass die Mandantin 300 EUR auf den nicht

unterschiedenen Nachtrag gezahlt hat. Fotos und Screenshot sind praktisch wertvoll, aber prozessual angreifbar, solange Metadaten und Aufnahmedaten nicht gesichert sind.

Subsumtion II: Gegenseite und Behördenlogik

Die Ofenhaus Backstein GmbH wird voraussichtlich nicht den gesamten Vorgang bestreiten, sondern an einzelnen Scharnieren ansetzen: an der behaupteten Abnahme vom 21.11.2025 mit der Folge der Beweislastumkehr, an der AGB-Rügefrist von sieben Tagen für offensichtliche Mängel, am Weiterbetrieb trotz Rauchentwicklung, am Eingriff der Nachbarin Krumm vom 05.12.2025 und am alten Schornsteinmauerwerk als angeblicher Brandursache. Daneben folgen Provinzial Nord und Bezirksschornsteinfeger ihrer eigenen Prüfungslogik: Der Versicherer hat 18.600 EUR nur vorläufig reguliert und prüft Regress gegen Ofenhaus, Brandt und gegebenenfalls die Mandantin; der Schornsteinfeger wurde erst nachträglich informiert. Deshalb muss die Antwort nicht laut, sondern präzise sein: Sie muss belegen, dass die Symptome bereits vor jedem Fremdeingriff angezeigt waren.

Beweis- und Dokumentenstrategie

Für jede tragende Behauptung braucht die Akte einen Beleg. Für die fehlende Abnahme: das Original des Montageprotokolls vom 21.11.2025 und das Zeugnis der kurzzeitig anwesenden Nachbarin Krumm. Für die Mängel: die E-Mail vom 03.12.2025, datierte Fotos von Rußkranz, Tropfstelle und Dämmmatte sowie das anzufordernde Hydraulikschema, das die übergebene Anleitung für den konkreten Anschluss nicht enthält. Für die Bürgschaftseinreden: die Urkunde vom 20.10.2025, deren Sicherungszweck auf „Lieferung Holzofen Aquaflam und Montage gemäß Angebot vom 14.10.2025“ beschränkt ist und den Nachtrag vom 30.11.2025 nicht erfasst. Für den Brand: das Sachverständigengutachten zu Brandschutzmanschette, Mindestabstand und Zustand des Schornsteinmauerwerks. Fehlt ein Dokument, wird nicht improvisiert, sondern eine Nachforderung formuliert.

Taktische Bewertung

Der beste nächste Schritt ist eine gestufte Reaktion. Zuerst wird die Akte geschlossen: Original des Montageprotokolls, vollständige Herstelleranleitung mit Hydraulikschemas, Inbetriebnahmeblatt, Schornsteinfegerunterlagen und die Belege der Nachbarin Krumm über 286 EUR, 49 EUR und 65 EUR anfordern; Ofen, Rücklaufleitung und Wanddurchbruch bleiben unverändert. Zweitens wird das Antwortschreiben an Ofenhaus abgesendet, das die Schlussrate von 3.400 EUR zurückweist, eine Nacherfüllungsfrist setzt und die Bestätigung bis zum 26.05.2026 verlangt, die Bürgschaft nicht weiter zu ziehen. Drittens wird ein interner Entscheidungsvermerk mit den Varianten Nacherfüllung, Minderung um geschätzt 2.100 EUR und Rücktritt samt Kosten und Risiken erstellt. Viertens werden negative Feststellungsklage zum Landgericht Lübeck und einstweiliger Rechtsschutz gegen die Bürgschaftsinanspruchnahme vorbereitet, aber erst ausgelöst, wenn die außergerichtliche Klärung keinen Nutzen mehr verspricht.

Ergebnis

Die Akte ist nicht mit einem einfachen Ja oder Nein erledigt. Ob die Schlussrate von 3.400 EUR geschuldet ist, hängt an der Abnahme; ob die Bankhaus Nordtor eG zahlen muss, an den Einreden aus der Hauptschuld und am Sicherungszweck; ob die Nachbarin Krumm ihre 400 EUR ersetzt bekommt, an Erforderlichkeit und mutmaßlichem Willen; ob der Regress der Provinzial Nord über 18.600 EUR durchgreift, an der Brandursache. Dieses Gutachten soll die Entscheidung der Mandantin beschleunigen, die Beweislücken sichtbar machen und verhindern, dass das angekreuzte Abnahmefeld oder die Zahlung der 300 EUR auf den Nachtrag später den materiell richtigen Standpunkt zerstört.

Herstellieranleitung — beschriebener Auszug

Die Anleitung des Ofens Aquaflam 8 kW verlangt:

- Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen 40 cm oder zugelassene Abschirmung.
- Wanddurchführung mit brandschutzgeeigneter Manschette.
- Hydraulikschema A für Pufferspeicher unter 500 Liter, Schema B ab 500 Liter.
- Erstinbetriebnahme nur mit vollständig entlüftetem Kreislauf.
- Einweisung des Betreibers mit Dokumentation von Brennstoff, Reinigung und Störabschaltung.

In der Akte fehlt ein unterschriebenes Inbetriebnahmeblatt nach Herstellerformular.

Nachtrag Servicepauschale — Wirksamkeitsproblem

Am 30.11.2025 übersandte Ofenhaus einen Nachtrag: „Sofort-Servicepauschale 890 EUR; Gewährleistung nur bei Abschluss.“ Klara Windmüller unterschrieb nicht, zahlte aber 300 EUR an. Unklar ist, ob damit ein eigener Vertrag zustande kam.

Prüffragen:

1. Angebot und Annahme?
2. Überraschende oder unangemessene Kopplung an Gewährleistungsrechte?
3. Rückforderung der 300 EUR über § 812 BGB?
4. Anrechnung auf sonstige Vergütung?

Zahlungsplan und Aufrechnung

Forderung	Betrag	Seite	Status
Schlussrate Ofenhaus	3.400 EUR	Ofenhaus	bestritten
Minderungsbetrag geschätzt	2.100 EUR	Windmöller	offen
Brandschaden Selbstbehalt	1.000 EUR	Windmöller	möglich
Schlüsseldienst	286 EUR	Krumm	wahrscheinlich
Rückzahlung Servicepauschale	300 EUR	Windmöller	möglich

Aufrechnungslage ist unsicher, weil Minderung, Schadensersatz und Rückforderung erst sauber beziffert werden müssen.

Bürgschaftseinreden Bankhaus Nordtor

Die Bank kann der Inanspruchnahme Einreden aus der Hauptschuld entgegenhalten. Zu prüfen:

- Besteht die Schlussrate überhaupt?
- Ist sie fällig?
- Greift Zurückbehaltungsrecht wegen Mängeln?
- Ist der Sicherungszweck auf den ursprünglichen Vertrag beschränkt?
- Hat Offenhaus durch Nachträge oder Pflichtverletzungen Sicherungsrisiken verändert?
- Liegt eine rechtsmissbräuchliche Inanspruchnahme vor, wenn die Mängel erheblich sind?

Anspruch Krumm aus Geschäftsführung ohne Auftrag

Adelheid Krumm handelte ohne Auftrag, aber objektiv für Klara Windmüller: Wasser im Hausflur, Abwesenheit der Eigentümerin, Gefahr weiterer Schäden. Das Öffnen der Kellertür und Abschalten der Pumpe kann im mutmaßlichen Willen gelegen haben.

Streitpunkte:

- War der Schlüsseldienst erforderlich?
- Musste Krumm vorher versuchen, Windmüller länger zu erreichen?
- Sind 286 EUR ortsüblich oder überhöht?
- Kann Windmüller beim Ofenhaus Regress nehmen, wenn der Wasseraustritt mangelbedingt war?

Delikt und Regress des Versicherers

Der Versicherer prüft übergegangene Ansprüche wegen Eigentumsverletzung am Gebäude.
Vertragliche Ansprüche der Mandantin gegen Ofenhaus stehen daneben. Gegen Monteur Brandt kommt deliktische Haftung in Betracht, wenn eine eigene Verkehrssicherungspflicht verletzt wurde.

Offen:

1. Produktfehler oder Montagefehler?
2. Zurechnung Subunternehmer zu Ofenhaus vertraglich?
3. Verrichtungsgehilfe oder selbstständiger Unternehmer?
4. Mitverschulden durch Betrieb trotz Rauchentwicklung?
5. Regresshöhe nach Regulierung und Selbstbehalt.

Verjährung und Beweissicherung

Sofortmaßnahmen

- Ofen, Leitung und Wanddurchbruch nicht verändern lassen.
- Fotos mit Datum sichern.
- Herstelleranleitung vollständig anfordern.
- Schornsteinfeger und Installateur als Zeugen notieren.
- Beweisverfahren prüfen, wenn Reparatur dringend nötig wird.

Verjährungsfragen

Kauf- und werkvertragliche Mängelrechte können unterschiedliche Fristen haben. Bei Bauwerksbezug oder Einbau in ein Gebäude ist die Einordnung besonders wichtig. Deliktische Ansprüche laufen gesondert.

Vergleichsentwurf — ohne Anerkennung einer Rechtspflicht

1. Ofenhaus führt bis 30.06.2026 eine vollständige technische Nachbesserung durch.
2. Die Schlussrate wird von 3.400 EUR auf 1.450 EUR reduziert und erst nach mangelfreier Funktionsprüfung fällig.
3. Ofenhaus nimmt die Bürgschaft nicht in Anspruch und gibt die Urkunde nach Zahlung zurück.
4. Die Parteien klammern Versichererregress und Brandschaden bis zum Gutachten aus.
5. Krumm erhält 286 EUR, intern vorbehaltlich Rückgriff.
6. Keine Präjudizwirkung für Produkthaftung oder deliktische Ansprüche.

Abschrift eines handschriftlichen Notizzettels von Adelheid Krumm

Original: kariert Zettel, beidseitig beschrieben, von Frau Krumm am 22.01.2026 in der Kanzlei übergeben. Abschrift durch Kanzleisekretariat am 23.01.2026, Unleserliches ist mit [unleserlich] gekennzeichnet. Das Original liegt in der Beiakte.

Vorderseite:

Freitag 5.12. – Frau Windmüller nicht da (später gehört: in Hamburg, Handy aus). Gegen halb 2 Wasser im Hausflur, zieht auch an meine Kellerwand rüber. Bei ihr geklingelt, nichts. Beim Ofenladen angerufen, die sagten der Monteur wäre vormittags dagewesen und wieder weg, mehr könnten sie heute nicht machen. Dann Schlüsseldienst Ohlrogge gerufen (Nummer von der Karte im Hausflur). War um 15 Uhr da, Kellertür geöffnet, 286 Euro, Quittung hab ich. Unten stand schon Wasser, ca. fingerhoch.

Rückseite:

Bei Installateur Petersen angerufen, der hat mir am Telefon erklärt wie ich die Pumpe von der Heizung abstelle und welches Rädchen am Rohr zu muss (nicht dass der Kessel was abkriegt wenn noch Glut drin ist). Hat getropft und gezischt, dann war Ruhe. Für die Beratung will er 49 Euro Pauschale, Rechnung kommt. Eimer und Handtücher von mir, drei Stunden gewischt mit Frau [unleserlich] aus dem 1. Stock. Frau Windmüller kam gegen 19 Uhr, war ganz aufgelöst, hat sich bedankt. Zettel mit dem was ich ausgelegt hab in ihren Briefkasten. Sie sagt der Ofen hat schon die ganze Woche Ärger gemacht.

Nachtrag Montag 8.12.: Frau W. fragt ob ich das dem Ofenladen bezeugen würde. Klar mach ich. Mein Keller: Wand noch feucht, Regal unten aufgequollen, mal sehen ob das von alleine trocknet. Fotos hat mein Enkel gemacht.

Nachtrag 19.12. abends: Feuerwehr war da wegen dem Qualm bei Frau W.!! Zum Glück keiner verletzt. Der ganze Flur riecht verbrannt. Ich schreib mir auf: Ofen war an dem Abend an, hab das Knacken durch die Wand gehört so wie immer.